GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

Firma Unvanı			
Adres			
Vergi Dairesi ve No		**Sicil No**	
Yetkili Adı		**T.C. No**	
Görevi		**Tarih**	
Teknopark İstanbul A.Ş. ile bağınız	☐ Kiracı/Ar-Ge Firması	☐ Kiracı/Ticari Alan	☐ Kiracı/Arazi Tahsis
	☐ Kuluçka/Girişimci	☐ Danışman/Eğitmen	☐ Tedarikçi Firma
	☐ Taşeron/Yüklenici Firma	☐ Diğer …….	
Faaliyet Kapsamı			

İşbu Gizlilik Taahhütnamesi (“**Taahhütname”)**; Teknopark İstanbul A.Ş. ile yukarıda bilgileri bulunan tüzel/gerçek kişi arasında yürürlükte olan tüm hukuki ilişkinin uygulanması ve sürdürülmesi kapsamında aşağıda düzenlenen hükümlere uyacağının kabul ve taahhüdü amacıyla imzalanmıştır.

1.GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

1.1. Aşağıda örnek olarak sayılmış olanlarla sınırlı kalmaksızın;

a) Teknopark İstanbul A.Ş.ye dair veya Teknopark İstanbul A.Ş.’nin işinden kaynaklanan veya ortağı olduğu veya ticari/hukuki ilişkide olduğu şirket/şirketlerin işleriyle ilgili bilgiler,

b) Teknopark İstanbul A.Ş.nin kendisine, yöneticilerine, paydaşlarına, çalışanlarına, tedarikçilerine ait bilgiler ile tüm kişisel veriler,

c) Teknopark İstanbul yerleşkesinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına, girişimcilere, ticari işletmelere ve çalışanlarına ait bilgiler, Ar-Ge Projeleri ile tüm kişisel veriler,

d) Teknopark İstanbul A.Ş.’ye ve/veya paydaş/ilgili taraflarına ait her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, Ar-Ge projeleri, ticari sır yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri

“**Gizli Bilgi**” olarak kabul edilir.

2.İSTİSNAİ DURUMLAR

2.1. Herhangi bir kusur olmaksızın kamuya açık olan veya kamuya açık hale gelen bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler, alınma tarihi itibariyle tarafların zilyetliğinde bulunan, bilgiyi alan tarafından bu bilgileri kanunen kullanmaya veya ifşa etmeye yetkili olan üçüncü bir kişiden elde edilen bilgiler, Tarafların karşılıklı olarak açıklanması hususunda yazılı olarak anlaştıkları bilgiler Gizli Bilgi olarak değerlendirilmeyecektir.

2.2. Teknopark İstanbul A.Ş. Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Teknopark İstanbul A.Ş.; başta savunma sanayii olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü ve özel mevzuata tabi İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketidir. Bu amaçla Teknopark İstanbul yerleşkesinde bulunan Ar-Ge Firmaları/Girişimcilerin her türlü bilgi, iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, log kayıtları, kişisel veriler, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu’na göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili otoriteler ve Teknopark İstanbul ortakları ile paylaşılmakta olup bu bilgiler işbu Taahhütnmenin istisnası kapsamındadır.

3.GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

3.1. Teknopark İstanbul yerleşkesinde faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilerin, Teknopark İstanbul’un Türkiye açısından stratejik ve güvenlik bağlamında özel bir öneme sahip olduğunu bilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle yürütülen tüm ticari faaliyetlerde, tüm iş ve işlemlerin icrasında bölgenin misyonuna uygun bir güvenlik hassasiyetiyle hareket edilmesi ve uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda firmamızın kurumsal organizasyonu içerisinde görev yapan yöneticiler ve

çalışanlar olarak yukarıda ifade edildiği şekliyle bölgenin özellikli konumuna uygun ve bölgenin misyonu konusunda farkındalık bilinciyle hareket edeceğimizi,

3.2. Teknopark İstanbul A.Ş.nin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara vermeyeceğimizi, gizlilik kapsamında tanımlanan her türlü bilgi ve belgeyi kendimiz veya üçüncü şahıslar yararına kullanmayacağımızı, kullandırmayacağımızı ve ifşa etmeyeceğimizi,

3.3. Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından sağlanan gerek teknolojik imkânlar, gerekse yetkileri sayesinde veya işyerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan, rekabet avantajı sağlayan herhangi bir bilgi, yöntem, gelişme, know-how veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş vb. gibi her türlü "Ticari Sır" diye adlandırılan gizli bilgileri koruyacağımızı, Teknopark İstanbul A.Ş.nin taraf olduğu anlaşmalar, lisanslı kullanıcısı olduğu yazılımlar ve teknolojiler ile ilgili gizlilik kurallarına uyacağımızı ve yetkili makamların onayı olmadan açıklamayacağımızı, haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağımızı,

3.4. Teknopark İstanbul A.Ş.ye yahut Teknopark İstanbul A.Ş. dışında 3. kişi ve kurumlara, yerleşkede faaliyet gösteren kiracı/Ar-Ge firmalarına ait elde edilen her türlü bilgi, Ar-Ge projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, log kayıtları, kişisel veriler, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, istihbari ve güvenlik bakımından önem arz eden kamusal bilgiler ve konuşma bilgileri de dâhil olmak üzere tüm bu bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi, bu bilgileri sadakatle muhafaza edeceğimizi ve asla ifşa etmeyeceğimizi,

3.5. Teknopark İstanbul A.Ş.nin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer şirketler ile ilgili hiçbir ticari sır veya gizli nitelikteki bilgi ve belgeyi ifşa etmeyeceğimizi,

3.6. Teknopark İstanbul tarafından tarafımıza açıklanan her türlü gizli bilgiyi; büyük bir gizlilik içinde koruyacağımızı, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermeyeceğimizi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin amaçları dışında kullanmayacağımızı,

3.7. Çalışanlarımızın, alt çalışanlarımızın ve bize bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Taahhütname yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olduklarını peşinen kabul ettiğimizi,

3.8. Faaliyet Kapsamı kısmında belirtilen sözleşme süresince ve sonrasındaki 10 (on) yıl boyunca her tür Gizli Bilgi'yi gizli tutacağımızı ve (işbu Taahhütnamede öngörülen durumlar haricinde) kullanmayacağımızı ve (aksi kanun tarafından zorunlu tutulmadıkça) üçüncü kişilere ifşa etmeyeceğimizi,

3.9. Tarafımıza aktarılan kişisel verileri, sadece Teknopark İstanbul A.Ş. ile yapılan sözleşmede belirtilen işleme amaçları doğrultusunda kullanmakla yükümlü olup; sözleşmenin kapsamına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağımızı ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağımızı,

3.10. Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından tarafımıza aktarılan gerçek/tüzel kişilere ait tüm kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğimizi,

3.11. Yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranmamız durumunda, Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından aramızda akdedilen tüm sözleşmeleri derhal feshetme hakkı saklı kalmak koşuluyla, Teknopark İstanbul A.Ş ve üçüncü tarafların ihlalden kaynaklanan tüm zarar ve ziyanlarını tazmin edeceğimizi,

3.12. Gizli Bilgileri hem 6698 sayılı KVKK kapsamında hem de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 330. maddesinde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerin siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklanmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak, devlet sırrı, devlet güvenliği, bekası ve milli menfaatleri doğrultusunda özenle koruyacağımızı, işbu Taahhütnamenin ihlali durumunda maruz kalınan her türlü maddi/manevi zararları tazmin edeceğimizi

kabul ve taahhüt ederiz.

TAAHHÜT EDEN

Firma Unvanı	**:**
Yetkili İsim	**:**
Yetkili Unvanı	**:**
Kaşe ve İmza	**:**